Правила и оферта

Договор возмездного оказания услуг

Редакция от 22 октября 2026 г.

> Настоящий документ является официальным публичным предложением (офертой) заключить договор возмездного оказания услуг. Начиная занятия и оплачивая их, вы соглашаетесь с перечисленными ниже условиями в полном объёме.

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ, постоянно размещённый в разделе «Ещё» Telegram Mini App курса вокала, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой (далее — «Оферта») самозанятого Септа Николая Геннадьевича, ИНН 723032420929 (далее — «Исполнитель»), адресованной любому дееспособному физическому лицу (далее — «Заказчик»), заключить договор возмездного оказания услуг (далее — «Договор») на изложенных ниже условиях.

1.2. Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Налог на добавленную стоимость не исчисляется и не предъявляется Заказчику. По каждому поступившему платежу Исполнитель формирует чек в приложении «Мой налог» и направляет его Заказчику в электронной форме.

1.3. Исполнитель оказывает услуги лично. Услуги носят информационно-консультационный и образовательный характер; лицензируемая образовательная деятельность по образовательным программам в значении Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не осуществляется, документы об образовании государственного образца не выдаются.

1.4. Если Заказчиком является несовершеннолетний, Договор заключается и исполняется с согласия и при участии его родителя или иного законного представителя, который несёт обязанности Заказчика по оплате и соблюдению настоящей Оферты.

2. Термины и определения

- «Занятие» — индивидуальный урок вокала продолжительностью, согласованной Сторонами (по умолчанию 60 минут), проводимый очно или дистанционно посредством видеосвязи.
- «Абонемент» — предварительно оплаченный пакет из согласованного количества Занятий.
- «Приложение» — Telegram Mini App курса вокала, доступный через бот @your_vocal_teacher_bot, включая личный кабинет Заказчика, учебные материалы, распевки и домашние задания.
- «Домашнее задание» — комплекс упражнений, назначаемый Исполнителем по итогам Занятия, с указанием срока выполнения.
- «Методики» — педагогические подходы Estill Voice Training (EVT), Complete Vocal Technique (CVT) и Dr. Vox Therapy (DVT), применяемые Исполнителем при оказании услуг.

3. Предмет Договора

3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обучению вокалу и постановке голоса, а Заказчик обязуется эти услуги оплатить и принять.

3.2. В состав услуг входят: проведение Занятий, диагностика состояния голосового аппарата педагогическими (неинвазивными) методами, составление индивидуальной программы, назначение и проверка Домашних заданий, предоставление доступа к Приложению и размещённым в нём учебным материалам на срок действия Договора.

3.3. Конкретный перечень, объём, формат, расписание и стоимость Занятий согласовываются Сторонами в переписке в Telegram либо ином согласованном канале связи. Такое согласование является неотъемлемой частью Договора.

4. Порядок заключения Договора (акцепт)

4.1. Акцептом настоящей Оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации признаётся совершение Заказчиком любого из следующих действий: оплата Занятия или Абонемента полностью либо частично; фактическое посещение Занятия; активация персонального токена доступа в Приложении.

4.2. С момента акцепта Договор считается заключённым в простой письменной форме на условиях настоящей Оферты и не требует подписания Сторонами отдельного документа на бумажном носителе.

4.3. Заказчик подтверждает, что до акцепта ознакомился с текстом Оферты и Политики конфиденциальности в полном объёме, условия ему понятны и приняты без оговорок.

5. Права и обязанности Исполнителя

- 5.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги лично, добросовестно, с применением профессиональных знаний и Методик, в согласованные Сторонами дату и время.
- 5.2. Исполнитель обязуется заблаговременно уведомлять Заказчика об изменении расписания и обеспечить отработку Занятия, перенесённого по инициативе Исполнителя, в согласованное с Заказчиком время без дополнительной оплаты.
- 5.3. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность сведений о Заказчике и обрабатывать его персональные данные в соответствии с Политикой конфиденциальности.
- 5.4. Исполнитель вправе самостоятельно определять методики, упражнения, репертуар и последовательность освоения материала, исходя из профессиональной оценки задач и возможностей голоса Заказчика.
- 5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении Заказчиком пунктов 6.3, 6.5 или 10.3 настоящей Оферты, возвратив Заказчику стоимость оплаченных, но не оказанных Занятий.
- 5.6. Исполнитель вправе привлекать технические сервисы (Telegram, хостинг, облачные базы данных) для функционирования Приложения, оставаясь ответственным за сохранность переданных ему данных.

6. Права и обязанности Заказчика

- 6.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплачивать услуги в порядке раздела 7 настоящей Оферты.
- 6.2. Заказчик обязуется выходить на связь в согласованное время, а при дистанционном формате — заблаговременно обеспечить исправность оборудования, устойчивое интернет-соединение и отсутствие посторонних шумов. Невозможность проведения Занятия по причинам, находящимся на стороне Заказчика, не является основанием для его переноса или возврата оплаты.
- 6.3. Заказчик обязуется до начала занятий сообщить Исполнителю об имеющихся заболеваниях и состояниях, способных повлиять на голосовой аппарат (заболевания ЛОР-органов, узлы и иные образования голосовых складок, рефлюкс, аллергические реакции, перенесённые операции, беременность, приём лекарственных препаратов, влияющих на слизистую), а также незамедлительно информировать об их возникновении в период действия Договора.
- 6.4. Заказчик обязуется выполнять Домашние задания в назначенные сроки. Приложение направляет напоминания о приближении срока выполнения; неполучение напоминания по техническим причинам не освобождает Заказчика от выполнения задания.
- 6.5. Заказчик обязуется прекратить занятие и сообщить об этом Исполнителю при возникновении боли, охриплости, дискомфорта или иных тревожных ощущений в области гортани.
- 6.6. Заказчик вправе получать от Исполнителя пояснения по программе обучения, запрашивать обратную связь и в любой момент отказаться от исполнения Договора в порядке раздела 13.

7. Стоимость услуг и порядок расчётов

7.1. Стоимость Занятия или Абонемента устанавливается Исполнителем и доводится до Заказчика до момента оплаты. Стоимость не облагается НДС на основании пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

7.2. Услуги оказываются на условиях стопроцентной предварительной оплаты, если Сторонами письменно не согласовано иное. Абонемент оплачивается единовременно до первого входящего в него Занятия.

7.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счёт Исполнителя. Комиссии банков и платёжных сервисов оплачивает Заказчик.

7.4. Исполнитель вправе изменять стоимость услуг, уведомив Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней. Изменение стоимости не распространяется на уже оплаченные Занятия и Абонементы.

7.5. Срок использования Абонемента — 3 (три) календарных месяца с даты первого входящего в него Занятия, если Сторонами не согласовано иное. По истечении этого срока неиспользованные Занятия не подлежат проведению, а уплаченные за них денежные средства возвращаются в порядке пункта 9.2.

7.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если в течение 3 (трёх) календарных дней с даты Занятия Заказчик не направил Исполнителю мотивированных письменных возражений. Отдельный акт об оказании услуг Сторонами не составляется.

8. Перенос, отмена и пропуск Занятий

8.1. Заказчик вправе перенести Занятие без потери его стоимости, уведомив Исполнителя не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до согласованного времени начала. Уведомление направляется в Telegram и считается полученным с момента доставки сообщения.

8.2. При уведомлении менее чем за 24 часа, а равно при неявке Заказчика, Занятие считается оказанным в полном объёме и оплате не подлежит возврату, а из Абонемента списывается одно Занятие.

8.3. Опоздание Заказчика не продлевает Занятие. Занятие завершается в ранее согласованное время и считается оказанным полностью. Если Заказчик не вышел на связь в течение 20 (двадцати) минут с момента начала, Занятие считается пропущенным по правилам пункта 8.2.

8.4. Ограничение пункта 8.1 не применяется в случае внезапной болезни Заказчика, подтверждённой медицинским документом, либо острого заболевания голосового аппарата, при которых пение противопоказано. В этом случае Занятие переносится без списания при условии уведомления Исполнителя до его начала.

8.5. Занятие, перенесённое или отменённое по инициативе Исполнителя, не списывается и проводится в дополнительно согласованное время.

8.6. Заказчик вправе переносить не более 2 (двух) Занятий в календарный месяц. Перенос сверх указанного количества допускается по усмотрению Исполнителя исходя из наличия свободного времени в расписании.

9. Возврат денежных средств

9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов и фактически оказанных услуг (статья 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.2. При отказе от Абонемента возврату подлежит стоимость неиспользованных Занятий. Проведённые Занятия, а также Занятия, списанные по правилам пунктов 8.2 и 8.3, рассчитываются по полной разовой стоимости без учёта скидки, предоставленной за приобретение пакета.

9.3. Заявление о возврате направляется на адрес nikolai.sept@yandex.ru с указанием фамилии, имени, даты и суммы платежа, а также банковских реквизитов для перечисления. Возврат производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления тем же способом, которым была произведена оплата, если иное не согласовано Сторонами.

9.4. Денежные средства за Занятия, оказанные надлежащим образом, возврату не подлежат. Недостижение Заказчиком ожидаемого им художественного или творческого результата не является недостатком услуги применительно к пункту 11.3 настоящей Оферты.

10. Интеллектуальная собственность

10.1. Все размещённые в Приложении материалы — тексты лекций, схемы, распевки, аудио- и видеозаписи упражнений, тесты, разметка песен, методические разработки — являются объектами

авторского права, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю либо используются им на законном основании.

10.2. Заказчику предоставляется простая (неисключительная) безвозмездная лицензия на использование материалов исключительно в личных учебных целях на срок действия Договора. Лицензия не подлежит передаче третьим лицам.

10.3. Запрещается копирование, запись, скачивание, публикация, передача третьим лицам, публичный показ, переработка и любое коммерческое использование материалов, а равно передача персонального токена доступа другому лицу. Нарушение настоящего пункта влечёт право Исполнителя немедленно прекратить доступ к Приложению и расторгнуть Договор по пункту 5.5, а также требовать возмещения убытков в порядке, предусмотренном статьёй 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.4. Аудио- и видеозаписи Занятий производятся Исполнителем в педагогических целях (анализ динамики голоса, сравнение «до/после»). Такие записи хранятся в закрытой базе Исполнителя и используются им исключительно для работы с данным Заказчиком. Использование записей в рекламных, демонстрационных или учебных целях в отношении третьих лиц допускается только с отдельного письменного согласия Заказчика, которое может быть отозвано им в любой момент.

10.5. Заказчик вправе вести запись собственного Занятия для личного использования, предварительно уведомив об этом Исполнителя.

11. Ответственность Сторон и ограничения

11.1. Услуги Исполнителя не являются медицинскими. Исполнитель не осуществляет медицинскую деятельность, не устанавливает диагнозы, не назначает лечение и не оказывает услуги фониатра, оториноларинголога или логопеда-дефектолога. Применяемые Методики (EVT, CVT, DVT) являются педагогическими инструментами описания и тренировки работы голосового аппарата.

11.2. Используемые в Приложении и в личном кабинете термины и параметры (состояние структур гортани, моды, качества голоса, диапазон, тесситура) носят педагогический характер, фиксируют наблюдения Исполнителя на слух и не являются результатами медицинского обследования. При наличии жалоб на голос Заказчику надлежит обратиться к врачу-фониатру.

11.3. Исполнитель не гарантирует достижения Заказчиком конкретного творческого результата в определённый срок: результат обучения зависит от исходных данных, регулярности занятий, добросовестности выполнения Домашних заданий, состояния здоровья и иных обстоятельств, находящихся вне контроля Исполнителя.

11.4. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причинённый голосовому аппарату Заказчика вследствие сокрытия или несвоевременного сообщения сведений, предусмотренных пунктом 6.3, продолжения занятий вопреки пункту 6.5, самостоятельного выполнения упражнений с нарушением данных Исполнителем указаний, либо занятий с иными педагогами параллельно по противоречащим методикам.

11.5. Исполнитель не отвечает за перебои в работе Приложения, вызванные сбоями на стороне Telegram, провайдеров связи, хостинга или иных третьих лиц. Временная недоступность Приложения не является неоказанием услуг и не влечёт перерасчёта стоимости Занятий.

11.6. Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору ограничивается стоимостью оплаченных, но не оказанных Занятий. Исполнитель не возмещает упущенную выгоду.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов власти, массовыми отключениями связи или электроснабжения, эпидемиями и иными чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами.

12.2. Сторона, затронутая такими обстоятельствами, уведомляет другую Сторону в разумный срок. При сохранении обстоятельств свыше 30 (тридцати) календарных дней любая из Сторон вправе расторгнуть Договор с возвратом стоимости неоказанных услуг.

13. Срок действия, изменение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

13.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты, размещая новую редакцию в разделе «Ещё» Приложения. Новая редакция вступает в силу через 7 (семь) календарных дней с даты размещения и не распространяется на уже оплаченные Занятия и Абонементы. Продолжение занятий после вступления новой редакции в силу означает согласие Заказчика с изменениями.

13.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 3 (три) календарных дня, с проведением взаиморасчётов по правилам раздела 9.

13.4. С прекращением Договора доступ Заказчика к Приложению и размещённым в нём материалам прекращается. Персональные данные Заказчика обрабатываются после прекращения Договора в порядке и в сроки, установленные Политикой конфиденциальности.

14. Разрешение споров

14.1. Стороны принимают меры к разрешению разногласий путём переговоров. Претензионный порядок обязателен: претензия направляется на адрес nikolai.sept@yandex.ru и подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения.

14.2. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом правил подсудности, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

14.3. К отношениям Сторон применяется право Российской Федерации.

14.4. Переписка Сторон в Telegram, а также сообщения, направленные с адресов электронной почты, указанных в настоящей Оферте и сообщённых Заказчиком, признаются юридически значимыми сообщениями в значении статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и имеют силу документов, подписанных простой электронной подписью.

15. Реквизиты Исполнителя

- Септ Николай Геннадьевич
- Самозанятый, налогоплательщик налога на профессиональный доход
- ИНН 723032420929
- Электронная почта: nikolai.sept@yandex.ru
- Telegram: @your_vocal_teacher_bot